

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1428/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

ว่าที่พันโทยุทธพล อนวัชชสุข

จำเลย

ว่าที่พันโทยุทธพล อนวัชชสุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341,343,83 จำคุก 5 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 140
แผ่นที่ 2,140)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
150,000 บาท (อันดับ 132)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ตีราคาค่าประกันสามแสนบาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ตีราคาค่าประกันสามแสนบาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>